

CLUB MOTEROS CARTAGENA

Arrendador: Fredy Mora Avendaño · C.C. 1.047.393.901 · Cartagena de Indias, Bolívar

CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

Contrato de arrendamiento de motocicleta con opción de adquisición

CÓMO SE LLENA ESTE DOCUMENTO — LEA ANTES DE ESCRIBIR

1. Todos los espacios en blanco los llena **EL FUNCIONARIO** de la empresa, con letra de imprenta clara y en tinta negra o azul.
2. Las tres personas solamente **FIRMAN** y **ponen su HUELLA** en la última hoja. Si alguna no sabe firmar, basta con la huella.
3. No deje ningún espacio vacío. Si un dato no aplica, escriba **NO APLICA**.
4. No use corrector ni tache. Si se equivoca, imprima una hoja nueva. Un documento tachado se puede discutir después.
5. Antes de firmar, lea en voz alta a las dos personas el cuadro 3 (el de la plata). Las dos deben entender las cifras.

CUADRO 1 — LAS TRES PERSONAS QUE FIRMAN

ESTE CUADRO LO LLENA EL FUNCIONARIO		
1	Nombre completo de EL CEDENTE <i>Es quien ENTREGA la moto y cede sus ahorros.</i>	
2	Cédula de EL CEDENTE <i>Número del documento, sin puntos.</i>	
3	Teléfono de EL CEDENTE	
4	Nombre completo de EL CESIONARIO <i>Es quien RECIBE la moto y la sigue pagando.</i>	
5	Documento de EL CESIONARIO <i>Escriba el tipo y el número: C.C., PPT, PEP o pasaporte.</i>	
6	Teléfono de EL CESIONARIO	

EL ARRENDADOR es siempre **FREDY MORA AVENDAÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.047.393.901, propietario del vehículo. Este dato no se llena: ya viene escrito.

CUADRO 2 — LA MOTOCICLETA

ESTE CUADRO LO LLENA EL FUNCIONARIO — los datos salen del sistema		
7	Placa	
8	Marca y línea	
9	Modelo	
10	Número de motor	
11	Número de chasis	

CUADRO 3 — LAS CUENTAS AL DÍA DE HOY

Este es el cuadro más importante del documento. Si queda mal llenado o en blanco, mañana no se puede probar cuánto tenía ahorrado el que entrega ni cuánto debía el que recibe.

ESTE CUADRO LO LLENA EL FUNCIONARIO — se lee en voz alta a las dos personas		
12	Fecha en que empezó el contrato <i>Día, mes y año en que se le entregó la moto.</i>	
13	Forma de pago y valor <i>Semanal, quincenal o mensual, y cuánto paga cada vez.</i>	
14	Períodos pagados <i>Cuántos lleva pagados y de cuántos en total.</i>	
15	Ahorro acumulado <i>La plata del cliente. Es lo que se está cediendo.</i>	
16	Saldo a favor <i>Si no tiene, escriba CERO.</i>	
17	Deuda pendiente <i>Lo que queda debiendo. Si no debe, escriba CERO.</i>	
18	Fecha aproximada de finalización	

CLÁUSULAS

PRIMERA — OBJETO. EL CEDENTE, identificado en el cuadro 1, cede a favor de EL CESIONARIO, allí mismo identificado, de manera total, definitiva e irrevocable, la posición contractual que ocupa dentro del contrato de arrendamiento de motocicleta con opción de adquisición celebrado con EL ARRENDADOR

sobre el vehículo descrito en el cuadro 2, comprendiendo la totalidad de los derechos y obligaciones que de él se derivan y, de manera expresa: los ahorros acumulados, el tiempo de contrato transcurrido y los períodos pagados, el saldo a favor y las deudas pendientes registrados en el cuadro 3. EL CESIONARIO se subroga en la posición de arrendatario para todos los efectos legales y contractuales.

SEGUNDA — ESTADO DE CUENTA. Las cifras consignadas en el cuadro 3 corresponden al estado de cuenta del contrato a la fecha de suscripción de este documento, fueron verificadas y explicadas por EL ARRENDADOR en presencia de EL CEDENTE y de EL CESIONARIO, y ambos declaran conocerlas, entenderlas y aceptarlas en su integridad.

TERCERA — DECLARACIONES DE EL CEDENTE. EL CEDENTE declara bajo la gravedad del juramento que: (i) la presente cesión la realiza de manera libre, voluntaria y sin apremio de ninguna naturaleza; (ii) a partir de la fecha renuncia de manera expresa e irrevocable a reclamar, hoy o en el futuro, a EL ARRENDADOR o a EL CESIONARIO, suma alguna por concepto de ahorros acumulados, saldo a favor, aportes, mejoras o cualquier otro valor derivado del contrato cedido; (iii) hace entrega material de la motocicleta, sus accesorios y documentos a EL CESIONARIO; y (iv) cualquier acuerdo económico celebrado entre EL CEDENTE y EL CESIONARIO con ocasión de esta cesión es ajeno a EL ARRENDADOR, quien no asume responsabilidad alguna por él.

CUARTA — DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DE EL CESIONARIO. EL CESIONARIO declara que: (i) acepta la cesión en los términos aquí expresados; (ii) conoce y acepta el estado de cuenta del cuadro 3, asumiendo de manera directa las deudas allí registradas; (iii) conoce y acepta las condiciones, tarifas, plazos y reglamento del contrato cedido, los cuales no sufren modificación alguna por virtud de este acto; (iv) se obliga a continuar el pago de los períodos en las mismas condiciones pactadas; (v) se obliga a suscribir la autorización de tratamiento de datos personales y a entregar la documentación que EL ARRENDADOR le requiera; y (vi) recibe el vehículo en el estado en que se encuentra, el cual declara haber inspeccionado a satisfacción.

QUINTA — ACEPTACIÓN DE EL ARRENDADOR. EL ARRENDADOR acepta de manera expresa la cesión aquí convenida, conforme a lo previsto en los artículos 887 y siguientes del Código de Comercio, y reconoce a EL CESIONARIO como titular de la posición contractual de arrendatario. Se deja constancia de que esta aceptación no constituye novación de la obligación: el contrato cedido continúa vigente en sus mismos términos, condiciones, tarifas y plazos, sin solución de continuidad.

SEXTA — PROPIEDAD DEL VEHÍCULO. Las partes dejan expresa constancia de que la propiedad de la motocicleta permanece en cabeza de EL ARRENDADOR y que la presente cesión no transfiere ni constituye derecho de dominio alguno sobre el vehículo, sino únicamente la posición contractual dentro del contrato de arrendamiento. La opción de adquisición pactada en el contrato original se hará efectiva a favor de EL CESIONARIO únicamente cuando este cumpla a cabalidad la totalidad de las obligaciones a su cargo.

SÉPTIMA — RESPONSABILIDAD POR HECHOS ANTERIORES. Las multas, comparendos, sanciones de tránsito, siniestros, daños al vehículo o a terceros y, en general, cualquier obligación originada en hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de suscripción del presente documento, serán de cargo exclusivo de EL CEDENTE, aun cuando se notifiquen o se hagan exigibles con posterioridad. Los originados a partir de esta fecha serán de cargo exclusivo de EL CESIONARIO.

OCTAVA — PERFECCIONAMIENTO Y EJEMPLARES. El presente contrato se perfecciona y produce plenos efectos a partir de la fecha de su suscripción por las tres partes comparecientes. Se firma en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, uno para cada una de ellas.

(Esta fecha la escribe el funcionario el mismo día en que las tres personas firman.)

Cada persona firma en su recuadro y pone la huella. Quien no sepa firmar, pone solo la huella.

FIRMA 1 — EL CEDENTE	HUELLA
<i>La persona que ENTREGA la moto y cede sus ahorros.</i> <i>Firma</i> Nombre completo: _____ Cédula o documento: _____	<i>Índice derecho</i>

FIRMA 2 — EL CESIONARIO	HUELLA
<i>La persona que RECIBE la moto y la sigue pagando.</i> <i>Firma</i> Nombre completo: _____ Cédula o documento: _____	<i>Índice derecho</i>

FIRMA 3 — EL ARRENDADOR La empresa, dueña de la moto. Acepta la cesión.	HUELLA
Firma Nombre: FREDY MORA AVENDAÑO Documento: C.C. 1.047.393.901	Índice derecho